

표준근로계약서
 Standard Labor Contract

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.
 The following parties to the contract agree to fully comply with the terms of the contract stated hereinafter :

사용자 Employer	업체명 Name of the enterprise		전화번호 Phone number	
	소재지 Location of the enterprise			
	성명 Name of the employer		사업자등록번호 (주민등록번호) Identification number	
근로자 Employee	성명 Name of the employee		생년월일 Birthdate	
	본국 주소 Address(Home Country)			

1.근로계약기간	-신규 또는 재입국자: () 개월, 년 월 일 ~ 년 월 일 -사업장변경자: 년 월 일 ~ 년 월 일 - 수습기간: []활용(입국일부터 [] 1 개월 [] 2 개월 [] 3 개월 []개월) []미활용 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함(다만, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제 18 조의 4			
1.Term of Labor contract	-New or Re-entering employee: () month(s), from(YY/MM/DD) to(YY/MM/DD) -Employee who changed workplace: from (YY/MM/DD) to (YY/MM/DD) * Probation period: [] Included (for [] 1 month [] 2 months [] 3 months from entry date – or specify other:), [] Not included. ※ The employment term for newcomers and re-entering employees will begin on their date of arrival in Korea, while the employment of those who re-entered through the committed workers' system will commence on their first day of work as stipulated in Article 18-4 (1) of Act on Foreign Workers' Employment, etc.			
2. 근로장소	※근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안 됨			
2. Place of employment	※ The undersigned employee is not allowed to work apart from the contract enterprise.			
3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: ※외국인근로자가 사업장에서 실제 수행하게 될 구체적인 업무를 반드시 상세하게 기재.			
3. Description of work	- Industry: - Business description: - Job description: ※Detailed duties and responsibilities of the employee must be stated.			
4. 근로시간	시 분 ~ 시 분 - 1 일 평균 시간외 근로시간: 시간 (사업장 사정에 따라 변동 가능: 시간 이내) - 교대제 ([] 2 조 2 교대, [] 3 조 3 교대, [] 4 조 3 교대, []기타)		※ 가사사용인, 개인간병인의 경우에는 기재를 생략할 수 있음. ※ Employers of workers in domestic help, nursing can omit the working hours.	
4. Working hours	from () to () - average daily over time: hours (changeable depending on the condition of a company): up to hours) - shift system ([] 2groups 2shifts, [] 3groups 3shifts, [] 4groups 3shifts, [] etc.)			
5. 휴게시간	1 일 분			
5. Recess hours	()minutes per day			
6. 휴일	[]일요일 []공휴일([]유급 []무급) []매주 토요일 []격주 토요일 []기타()			
6. Holidays	[]Sunday []Legal holiday([]Paid []Unpaid)[]Every Saturday []Every other Saturday []etc.()			

7. 임금	1) 월 통상임금 ()원 - 기본급[() ()원] - 고정적 수당: (수당:)원, (수당:)원 - 상여금 ()원 * 수습기간 중 임금 ()원, 수습시작일부터 3개월 이내 근무기간 ()원 2) 연장, 야간, 휴일근로에 대해서는 통상임금의 50%를 가산하여 수당 지급 (상시근로자 4인 이하 사업장에는 해당되지 않음)
7.Payment	1) Monthly Normal wages ()won - Basic pay[() wage] ()won - Fixed benefits : (benefits:)won, (benefits:)won - Bonus: ()won * Wage during probation: ()won, but for up to the first 3 months of probation period:() won 2) Overtime, night shift or holiday will be paid 50% more than the employee' s regular rate of pay (This is not applicable to business with 4 or less employees).
8. 임금지급일	매월()일 또는 매주()요일. 다만, 임금 지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급함.
8. Payment date	Every ()th day of the month or every () day) of the week. If the payment date falls on a holiday, the payment will be made on the day before the holiday.
9. 지급방법	[]직접 지급, []통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.
9. Payment methods	[] In person, [] By direct deposit transfer into the employee's account ※ The employer must not keep the bank book and the seal of the employee.
10. 숙식제공	1) 숙박시설 제공 - 숙박시설 제공 여부: []제공 []미제공 제공 시, 숙박시설의 유형([]주택, []고시원, []오피스텔, []숙박시설(여관,호스텔,펜션 등), []컨테이너, []조립식 패널, []사업장 건물, 기타주택형태 시설()) - 숙박시설 제공 시 근로자 부담금액: 매월 원 2) 식사 제공 - 식사 제공 여부: 제공([]조식, []중식, []석식), []미제공 - 식사 제공시 근로자 부담금액:매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.
10.Accommodations and Meals	1) Provision of accommodation - Provision of accommodation: []Provided √ []Not provided (If provided, accommodation type\$: []Detached houses, []Goshiwans, []Studio flats, []Lodging facility (such as a motel, hostel, pension hotel, etc.), []Container boxes, []SIP panel []Rooms within the business building - or specify other()) - Cost of accommodation paid by employee: won/month 2) Provision of meals - Provision of meals: []Provided ([]breakfast, []lunch, []dinner), []Not provided - Cost of meals paid by employee: won/month ※ The amount of costs paid by employee, will be determined by mutual consultation between the employer and employee (Newcomers and re-entering employees will consult with their employers after arrival in Korea).♪
11. 사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.	
11.Both employees and employers shall comply with collective agreements, rules of employment, and terms of labor contracts and be obliged to fulfill them in good faith.	
12. 이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.	
※ 가사서비스업 및 개인간병인에 종사하는 외국인근로자의 경우 근로시간, 휴일·휴가, 그 밖에 모든 근로조건에 대해 사용자와 자유롭게 계약을 체결하는 것이 가능합니다.	
12. Other matters not regulated in this contract will follow provisions of the Labor Standard Act.	
※ The terms and conditions of the labor contract for employees in domestic help and nursing can be freely decided through the agreement between an employer and an employee.	

(YY/MM/DD)

사용자 : (서명 또는 인)
 Employer : (signature)
 근로자 : (서명 또는 인)
 Employee: (signature)

공제 동의서

Deduction Agreement

사용자 _____은(는) 근로계약 체결 시 약정한 임금을 외국인근로자에게 매월 임금 지급시 다음과 같이 (☐ 숙소비만, ☐ 식비만, ☐ 숙소비와 식비 모두) 공제하고 지급하기로 한다.

The employer, _____, shall pay the foreign employee the monthly wage prescribed in the employment agreement after deducting the followings:

(☐ accommodation expense only, ☐ meal expense only, ☐ both accommodation and meal expenses).

☐ 공제 항목

- 숙소비 : 월 _____원을 공제한다.
- 식비 : 월 _____원을 공제한다.

☐ Deduction Items

- Accommodation expense: ₩_____KRW per month shall be deducted;
- Meal expense: ₩_____KRW per month shall be deducted;

☐ 공제내역 교부

- 사용자는 매월 급여명세서에 공제항목을 기재하여 근로자에게 교부

☐ Notification of Detailed Deductions

- The employer shall issue the employee the monthly pay slip containing the deduction items indicated.

외국인근로자 _____ 본인은 상기의 임금에서 공제되는 항목에 관하여 사용자로부터 자세한 설명을 듣고 이를 충분히 검토한 후 자유로운 의사로 동의함을 확인하며 이에 서명·날인합니다.

I, _____, the foreign employee, hereby verify that I have been given detailed descriptions by the employer with regard to the items to be deducted from the wage as stated above, which I consent on my own volition; hence, I write my name and affix my signature or seal below.

20 년 월 일

MONTH DATE, 20XX

외국인근로자 (서명)

Foreign Employee: _____ (Signature)